

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 34/2534 สภาอากาศไทย โจทก์
นาย ใช้เก่า หรือ ตั้งใช้เก่า แซ่ ตั้ง จำเลย
ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 243, มาตรา 247

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ โดยมีได้นำเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษามาวางหรือหาประกันมาให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์ โดยมีได้ส่งเรื่องจำเลยไม่วางเงินและมีได้ส่งไปให้ศาลอุทธรณ์สั่ง เป็นการไม่ชอบ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยเพราะจำเลยมีได้นำเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษามาวางหรือหาประกันมาให้ เมื่อปรากฏว่าจำเลยไม่มีเจตนาฝ่าฝืนศาลฎีกาย่อมพิพากษาให้จำเลยนำเงินมาวางหรือหาประกันมาให้ไว้ต่อศาลชั้นต้นภายในเวลากำหนด แล้วให้ศาลชั้นต้นส่งคำร้องของจำเลยไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อส่งต่อไป.

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารกับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ 3,000 บาท แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าอุทธรณ์ภายในกำหนด รับอุทธรณ์ สำเนาให้โจทก์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า จำเลยมิได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกัน ให้ไว้ต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 234 จึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยว่า อุทธรณ์ภายในกำหนด รับอุทธรณ์...โดยยังไม่ได้ส่งเกี่ยวกับเรื่องที่จำเลยไม่วางเงินหรือหาประกันมาวางเพื่อใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและหนี้ตามคำพิพากษา โดยไม่ได้ส่งไปให้ศาลอุทธรณ์สั่งนั้น เป็นการไม่ชอบเพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลอุทธรณ์สั่ง เมื่อศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้แล้วโดยไม่ได้กำหนดเรื่องจำเลยไม่วางเงินหรือหาประกันมาวางศาลใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและหนี้คำพิพากษา จึงมีเหตุให้น่าเชื่อว่า จำเลยไม่มีเจตนาฝ่าฝืนไม่นำเงินค่าฤชาธรรมเนียมและเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษามาวางศาลหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 234..."

พิพากษากลับ ให้จำเลยนำเงินค่าฤชาธรรมเนียมและเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษามาวางศาลชั้นต้น หรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลชั้นต้นภายใน 7 วันนับแต่วันฟังคำพิพากษานี้ หากจำเลยดำเนินการหรือไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าวก็ให้ศาลชั้นต้นส่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อส่งต่อไป

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

แม้ ป.วิ.พ. มาตรา 234 บัญญัติให้ผู้อุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์นำค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาลและนำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลภายในกำหนด 10 วันนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ อันเป็นกำหนดเดียวกันกับระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์และมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 628/2532วินิจฉัยว่า เป็นหน้าที่ของผู้อุทธรณ์คำสั่งที่ต้องปฏิบัติตามบทกฎหมายดังกล่าว ซึ่งแสดงว่าการวางเงินต่อศาลตามมาตรานี้ผู้อุทธรณ์คำสั่งต้องกระทำโดยศาลชั้นต้นไม่ต้องมีคำสั่งให้วางเสียก่อนก็ตาม แต่ย่อมหมายความว่าผู้อุทธรณ์คำสั่งรู้อยู่แล้วว่าต้องวางด้วยจึงจะปฏิบัติตามหน้าที่นั้นได้ ทำนองเดียวกับเรื่องค่าขึ้นศาลอุทธรณ์ซึ่งกฎหมายบังคับให้ต้องเสียในเวลายื่นคำฟ้องอุทธรณ์ถ้าหากโจทก์ร่วมผู้อุทธรณ์มิได้ชำระโดยพลั้งเผลอว่าเป็นคดีอาญาไปเพราะคดีนั้นเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา ศาลฎีกาก็ให้เรียกให้ชำระในภายหลังได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1262/2511) ตามที่ปฏิบัติกันเมื่อผู้อุทธรณ์คำสั่งไม่ได้วางเงินตามคำพิพากษาหรือขอวางประกันพร้อมคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมใช้แทนผู้อุทธรณ์คำสั่งได้วางพร้อมคำฟ้องอุทธรณ์ไว้แล้ว) ศาลชั้นต้นจะสั่งให้ผู้อุทธรณ์คำสั่งนำเงินตามคำพิพากษามาวางภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดเสียก่อน เมื่อไม่วางภายในกำหนดศาลชั้นต้นจึงจะมีคำสั่งปฏิเสธไม่รับอุทธรณ์คำสั่งนั้น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1886/2530 คำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่ 232/2530 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6109/2531) หรือบางกรณีเมื่อคำร้องอุทธรณ์คำสั่งขึ้นไปสู่ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์เป็นผู้สั่งให้ผู้อุทธรณ์คำสั่งนำเงินตามคำพิพากษามาวางหรือหาประกันมาให้เสียก่อน

ทำคำสั่ง(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1679/2531) ยิ่งกว่านั้นก็มีบางเรื่องศาลอุทธรณ์ทำคำสั่งแล้วจดยางงานสั่งให้ศาลชั้นต้นดำเนินการให้ผู้อุทธรณ์คำสั่งนำเงินตามคำพิพากษามาวางหรือหาประกันมาให้ ก่อนอ่านคำสั่งคำร้องให้คู่ความฟังก็มี (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1023/2524) ดังนี้ เห็นได้ว่าถ้าเรื่องใดมีพฤติการณ์แสดงว่าผู้อุทธรณ์คำสั่งรู้อยู่แล้วว่าจะต้องวางเงินตามคำพิพากษาหรือวางประกันต่อศาลแต่กลับไม่ปฏิบัติตามโดยเจตนาฝ่าฝืน ศาลก็อาจมีคำสั่งไม่รับหรือยกคำร้องแล้วแต่กรณีได้ทันที แต่ถ้าคดีโดยยังไม่ปรากฏเจตนาเช่นนั้นศาลก็ต้องมีคำสั่งให้วางเงินหรือหาประกันมาให้ภายในกำหนดก่อนเพื่อให้ผู้อุทธรณ์คำสั่งได้ทราบถึงหน้าที่ของตน ดังปรากฏตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ เมื่อผู้อุทธรณ์คำสั่งไม่ปฏิบัติตามศาลจึงจะมีคำสั่งไม่รับหรือยกคำร้องแล้วแต่กรณีต่อไป สมบูรณ์ บุญภินนท์.